



## RESOLUCIÓN RECTORAL 52118

03 de marzo de 2025

Por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado al señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR.

**EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, en especial las otorgadas por el literal h. del artículo 42 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General, el artículo 15 de la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017, y

### CONSIDERANDO QUE

1. El 31 de octubre de 2006 se expidió el Acuerdo Superior 326, por el cual se definieron las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado.
2. El señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.319.180, ingresó en el semestre 2008-2 al programa de Especialización en Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, cuya duración está definida en seis (6) semestres académicos; y, en virtud del precitado Acuerdo Superior, vigente para ese momento, le fue otorgada la exención en los derechos de matrícula por su calidad de **residente de medicina**, en un porcentaje del cien por ciento (100%) para los semestres académicos 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2, y 2011-1.
3. Los artículos 2 y 3 del Acuerdo Superior 326 de 2006, vigente para el momento de las exenciones otorgadas al señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR, regularon estas exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado, así:

“**Artículo 2.** Estarán exentos del pago de derechos de matrícula:

**d. Los Residentes de Medicina.**

**Artículo 3.** Los estudiantes beneficiarios de la exención, con excepción del mejor graduado de cada programa de pregrado, adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito,

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: [www.udea.edu.co](http://www.udea.edu.co) | Correo electrónico: [atencionciudadano@udea.edu.co](mailto:atencionciudadano@udea.edu.co)

Antioquia - Colombia

el estudiante tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula”.

4. El artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 *“Por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006”*, establece el término en el cual se debe acreditar el cumplimiento del compromiso de obtención del título:

“**ARTÍCULO 5:** Se entenderá que existe incumplimiento por parte de los beneficiarios de una exención, de la obligación de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo, cuando haya transcurrido el tiempo de duración del programa, incluidas las prórrogas.”

5. El señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR, de conformidad con la información que reposa en los sistemas de información de la Universidad, matriculó y culminó satisfactoriamente los semestres académicos 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2 y 2011-1; sin embargo, no cumplió con las obligaciones adquiridas como beneficiario de exención en los derechos de matrícula, toda vez que obtuvo **rendimiento insuficiente** en el último semestre académico cursado, ocasionado por obtener un promedio crédito inferior a tres cinco (3.5) concretamente con un promedio de (1.67) y como consecuencia de ello, quedó por fuera del programa y no culminó sus estudios y, por ende, no obtuvo el título respectivo, incumpliendo así las obligaciones adquiridas como beneficiario de las exenciones otorgadas.
6. El señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR, inició sus estudios de posgrado en el semestre académico 2008-2, por lo que tenía como plazo para acreditar la terminación de sus estudios y obtener el título respectivo en el semestre académico 2014-2, teniendo en cuenta el tiempo de duración del programa y los semestres de prórroga de los cuales podía hacer uso, según lo dispuesto en el Acuerdo Superior 122 de 1997, Reglamento Estudiantil de Posgrado que le era aplicable en ese momento.
7. De conformidad con el certificado emitido el 18 de abril de 2024 por el Departamento de Admisiones y Registro de la Vicerrectoría de Docencia, el señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR para los semestres académicos 2008-1, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2 y 2011-1, en el programa de Especialización en Psiquiatría obtuvo las siguientes exenciones en los derechos de matrícula:

| Semestre | Exención               | Valor exención |
|----------|------------------------|----------------|
| 2008-2   | Residentes de Medicina | \$3.692.000    |
| 2009-1   | Residentes de Medicina | \$3.976.000    |
| 2009-2   | Residentes de Medicina | \$3.976.000    |
| 2010-1   | Residentes de Medicina | \$4.120.000    |
| 2010-2   | Residentes de Medicina | \$4.120.000    |
| 2011-1   | Residentes de Medicina | \$4.288.000    |

8. El 18 de abril de 2024, mediante oficio 2024-000002538-I enviado al correo electrónico [juancho-durango@hotmail.com](mailto:juancho-durango@hotmail.com) el cual aparece registrado en los sistemas de información universitarios, la Dirección de Posgrado de la Universidad requirió al señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR, para que indicara las razones de “*fuerza mayor o caso fortuito*”, a que hace referencia el artículo 3 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, que impidieron la terminación exitosa de sus estudios de Especialización en Psiquiatría; o igualmente, todas aquellas otras razones que en ejercicio del derecho de contradicción considerara pertinentes para la garantía de sus derechos, en atención a que se encuentra incurso en la causal de incumplimiento que dicho artículo contempla, toda vez que recibió la exención del cien por ciento (100%) de los derechos de matrícula para los semestres académicos 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2 y 2011-1, con fundamento en el artículo 2 del Acuerdo Superior 326 de 2006.
9. El correo electrónico enviado a la dirección [juancho-durango@hotmail.com](mailto:juancho-durango@hotmail.com) no fue entregado a su destinatario al no reconocerse la dirección electrónica de destino, por lo que se procedió a realizar el envío del requerimiento a través de correo certificado el 11 de octubre de 2024, a la dirección de notificación registrada por el señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR como estudiante, esto es, a la Carrera 43 # 57-66 Apartamento 1405 en el municipio de Medellín; Antioquia, correspondencia que fue efectivamente entregada el 15 de octubre de 2024, tal como lo certifica el comprobante de entrega de la guía nro. RA498472731CO de la empresa de mensajería 4-72.
10. La Dirección de Posgrado de la Universidad de Antioquia adelantó el procedimiento que por competencia tiene para realizar los requerimientos a los beneficiarios de las exenciones a fin de que puedan enervar la declaratoria de incumplimiento del compromiso adquirido; o igualmente, manifestar todas aquellas otras razones que, en ejercicio de su derecho de contradicción, considere pertinentes para la garantía de sus derechos; sin embargo, en el caso del señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: [www.udea.edu.co](http://www.udea.edu.co) | Correo electrónico: [atencionciudadano@udea.edu.co](mailto:atencionciudadano@udea.edu.co)

Antioquia - Colombia

BETANCUR, a pesar que se dispusieron todos los recursos en procura de que compareciera al proceso y se ofrecieron todas las garantías del debido proceso constitucional y administrativo, éste no ejerció su derecho de contradicción.

11. A la fecha, la Universidad no ha recibido una justificación motivada para que el señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR, perdiera la calidad de estudiante por el resultado insuficiente obtenido, y como consecuencia no culminara sus estudios posgraduales para dar cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo Superior No. 326 de 2006 como beneficiario de la exención concedida, que claramente establece la obligación de: *“culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo”*, por lo cual hay un incumplimiento a una obligación de acuerdo con el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, norma vigente al momento del otorgamiento de la exención, como beneficiario de las exenciones en los derechos de matrícula.
12. Con fundamento en lo expuesto, se procederá con la declaratoria de incumplimiento del compromiso adquirido por el señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR, como beneficiario de las exenciones de los derechos de matrícula en el programa de Especialización en Psiquiatría, por no haber culminado dichos estudios ni haber obtenido el título respectivo; y en consecuencia, se ordenará el reintegro del ochenta por ciento (80%) de las sumas otorgadas por concepto de exención de derechos de matrícula en los semestres académicos 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2 y 2011-1, debidamente indexadas, teniendo en cuenta que:

**12.1.** De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, el señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR debe hacer la devolución del ochenta por ciento (80%) de los valores recibidos por concepto de exención en los derechos de matrícula, en el programa de Especialización en Psiquiatría, así:

| Semestre | Exención               | Valor exención | Valor 80% exención |
|----------|------------------------|----------------|--------------------|
| 2008-2   | Residentes de Medicina | \$3.692.000    | \$2.953.600        |
| 2009-1   | Residentes de Medicina | \$3.976.000    | \$3.180.800        |
| 2009-2   | Residentes de Medicina | \$3.976.000    | \$3.180.800        |

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108  
 Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384  
 Dirección web: [www.udea.edu.co](http://www.udea.edu.co) | Correo electrónico: [atencionciudadano@udea.edu.co](mailto:atencionciudadano@udea.edu.co)  
 Antioquia - Colombia



|        |                        |             |             |
|--------|------------------------|-------------|-------------|
| 2010-1 | Residentes de Medicina | \$4.120.000 | \$3.296.000 |
| 2010-2 | Residentes de Medicina | \$4.120.000 | \$3.296.000 |
| 2011-1 | Residentes de Medicina | \$4.288.000 | \$3.430.400 |

**12.2.** Las exenciones en los derechos de matrícula realizadas por la Universidad al señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR, se efectuaron con recursos públicos que hacen parte del patrimonio del Estado, y por ende, se encuentra sometido a control fiscal, por lo que se le solicitó al Proceso de Control y Análisis Financiero de la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa, que indexara el valor adeudado por el señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR, a fin de mantener el valor real de los mismos y evitar el menoscabo de los recursos públicos.

**12.3.** Una vez indexado al mes de enero de 2025, el ochenta por ciento (80%) de los valores concedidos al señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR por concepto de exención sobre los derechos de matrícula en los semestres académicos 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2 y 2011-1 en el programa de Especialización en Psiquiatría, el Proceso de Control y Análisis Financiero de la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa, indicó que la suma total a reintegrar asciende a treinta y nueve millones ciento cincuenta y dos mil quinientos siete pesos (\$39.152.507), así:

| Semestre Académico | Valor 80% exención | Actualización deuda |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 2008-2             | \$2.953.600        | \$6.254.481         |
| 2009-1             | \$3.180.800        | \$6.570.059         |
| 2009-2             | \$3.180.800        | \$6.519.414         |
| 2010-1             | \$3.296.000        | \$6.617.340         |
| 2010-2             | \$3.296.000        | \$6.463.820         |
| 2011-1             | \$3.430.400        | \$6.727.393         |

| Semestre Académico | Valor 80% exención | Actualización deuda |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| Total              |                    | \$39.152.507        |

13. Una vez en firme la presente decisión, el señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR podrá proponer ante el Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera de la Universidad de Antioquia, un plan de pagos por la suma indicada en la parte resolutive. Dicho Comité se encuentra adscrito a la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia, fue creado mediante la Resolución Rectoral 45645 de 2019 y reorganizado mediante la Resolución Rectoral 50879 del 15 de diciembre 2023 y, es el competente para conocer, analizar, evaluar los acuerdos de pago de la Universidad, recomendando al Rector aquellos viables desde el punto de vista de costo beneficio, de conformidad con lo previsto por la Resolución Rectoral 50931 del 28 de diciembre de 2023- Reglamento de Cartera. Lo indicado en el presente considerando, no implica un plazo adicional o condición para ejecutar lo resuelto en la presente decisión una vez quede en firme.

En consecuencia,

### RESUELVE

**ARTÍCULO 1°.** Declarar el incumplimiento por parte del señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.319.180, del compromiso adquirido como beneficiario de las exenciones en los derechos de matrícula en el programa de Especialización en Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO 2°.** Se ordena al señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula en los semestres académicos 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2 y 2011-1, en el programa de Especialización en Psiquiatría

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: [www.udea.edu.co](http://www.udea.edu.co) | Correo electrónico: [atencionciudadano@udea.edu.co](mailto:atencionciudadano@udea.edu.co)

Antioquia - Colombia

de la Universidad de Antioquia, debidamente indexado, el cual asciende a la suma de treinta y nueve millones ciento cincuenta y dos mil quinientos siete pesos (\$39.152.507).

**ARTÍCULO 3°.** Ordenar a la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia, que una vez en firme la presente decisión, genere una cuenta de cobro a nombre del señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.319.180, por el valor de treinta y nueve millones ciento cincuenta y dos mil quinientos siete pesos (\$39.152.507).

**ARTÍCULO 4°.** Notificar personalmente la presente resolución al señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.319.180, en los términos dispuestos por la Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO 5°.** Contra la presente resolución procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, del cual podrá hacer uso el señor JUAN DAVID DE LA CRUZ DURANGO BETANCUR.

**ARTÍCULO 6°.** Integrar y darles valor probatorio, como piezas del expediente administrativo, a los siguientes documentos: **a)** Oficio 2024-000002538-I del 17 de abril de 2024, por medio del cual se realiza el requerimiento del compromiso adquirido como beneficiario de exención al señor Juan Durango Betancur y que es enviado por correo electrónico y luego por correo certificado bajo guía nro. RA498472731CO. **b)** Certificado del 18 de abril de 2024 del Departamento de Admisiones y Registros. **c)** Correo electrónico del 18 de abril de 2024 por medio del cual se envía el oficio 2024-000002538-I. **d)** Trazabilidad de la guía nro. RA498472731CO. **e)** Comprobante de entrega de la guía nro. RA498472731CO.



**JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES**  
Rector



**DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA**  
Secretario General

# RR 52118

Informe de auditoría final

2025-03-05

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Fecha de creación: | 2025-03-03 (hora estándar de Colombia)                |
| Por:               | Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) |
| Estado:            | Firmado                                               |
| ID de transacción: | CBJCHBCAABAAmej-WftjFdIUzVEVA67TXFIZGwMFdReP          |

## Historial de “RR 52118”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.  
2025-03-03 - 15:13:38 EST- Dirección IP: 179.15.22.112.
-  Esperando la firma de Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co).  
2025-03-03 - 15:14:09 EST
-  Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-03-03 - 16:33:49 EST. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.33.163.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) para su firma.  
2025-03-03 - 16:34:36 EST
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha visualizado el correo electrónico.  
2025-03-03 - 22:39:44 EST- Dirección IP: 172.225.238.109.
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-03-05 - 12:23:46 EST. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.95.32.23.
-  Documento completado.  
2025-03-05 - 12:23:46 EST